

**PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM
MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM YANG BERSUMBER
PADA LANDASAN PANCASILA UNTUK MELAWAN KEJAHATAN
NEGARA**

Dosen :

Dr.ENDANG SURATMININGSIH S.H.SP.N



Disusun Oleh:

FERI ANGGA RIZAM

NIM. 250201010560

KELAS: MJ207

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
UNIVERSITAS SIBER ASIA**

2026

Daftar Isi

1.	PENDAHULUAN.....	4
1.1	Latar Belakang Masalah.....	4
1.2	Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Penulisan.....	5
1.4	Manfaat Penulisan.....	6
2	PEMBAHASAN	7
2.1	Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	7
2.2	Supremasi Hukum dalam Perspektif Pancasila.....	10
2.3	Kejahatan Negara: Bentuk, Dampak, dan Analisis Komprehensif Studi Kasus.....	10
2.4	Analisis Kejahatan Negara dalam Tinjauan Teori Perilaku Organisasi.....	12
2.5	Upaya Melawan Kejahatan Negara Berdasarkan Nilai Pancasila	14
2.6	Inovasi Sistem Pencegahan: Dari Legislatif Kampus hingga Digitalisasi Pelaporan..	15
3	PENUTUP	17
3.1	Kesimpulan	17
3.2	Rekomendasi	17
	DAFTAR PUSTAKA.....	19

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Illahi Rabbi atas segala limpahan rahmat, kenikmatan, taufik, inayah, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Makalah yang berjudul “PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM: MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM YANG BERSUMBER PADA LANDASAN PANCASILA UNTUK MELAWAN KEJAHATAN NEGARA” ini disusun guna mengupas tuntas kedudukan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi utama hukum di Indonesia, pentingnya supremasi hukum, serta analisis kritis terhadap berbagai bentuk kejahatan negara. Segala puji dan syukur pembuatan makalah ini bisa terlaksana dengan baik tanpa suatu kendala apapun.

Tujuan utama penyusun dalam membuat makalah ini adalah sebagai bentuk keturutsertaan dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas Ujian Tengah Semester (UTS), sekaligus sebagai prasyarat wajib untuk pemenuhan nilai akhir. Lebih dari sekadar pemenuhan tugas akademik, makalah ini juga disusun dengan harapan besar agar dapat menambah wawasan, memperluas cakrawala berpikir, serta menumbuhkan kesadaran kritis tentang betapa pentingnya penegakan hukum dan etika perilaku organisasi di lingkup penyelenggaraan negara, baik bagi penyusun pribadi maupun bagi para pembaca secara umum.

Proses penyusunan makalah ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah, Ibu Dr. Endang Suratminingsih, S.H., Sp.N., yang telah memberikan instruksi, ilmu, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses perkuliahan berlangsung. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu memberikan referensi, dukungan moral, serta masukannya sehingga makalah ini dapat tersusun dengan baik.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan kalimat, tata bahasa, maupun kedalaman materi yang disajikan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan dari Ibu Dosen maupun para pembaca sekalian, agar di lain kesempatan penyusun dapat mengevaluasi diri dan menyusun karya ilmiah yang jauh lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat yang nyata serta menjadi bahan kajian yang berguna bagi kita semua.

Hokkaido, 14 Juni 2026

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang sekaligus berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 2014). Kedudukan ini secara yuridis formal tertuang dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsekuensi logis dari kedudukan tersebut adalah bahwa seluruh instrumen hukum, peraturan perundang-undangan, hingga kebijakan negara yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa, Pancasila mengandung lima dimensi nilai paripurna: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Kaelan, 2016). Kelima nilai ini sejatinya adalah pedoman etis dan moral dalam setiap sendi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu pilar utama dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila adalah tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*). Supremasi hukum menegaskan bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi; setiap warga negara, tanpa terkecuali para pejabat dan penyelenggara negara, harus tunduk pada hukum tanpa adanya diskriminasi atau asas *equality before the law* (Latif, 2020). Hukum harus menjadi panglima untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, dalam realitas praktiknya, implementasi supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan berat, terutama dari internal penyelenggara negara itu sendiri. Masih marak ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dan "kejahatan negara" (*state crime* atau *white-collar crime*) yang melibatkan oknum aparat pemerintah dan penegak hukum. Kejahatan negara ini wujudnya sangat beragam, mulai dari korupsi struktural, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), hingga mafia peradilan yang secara sistematis merugikan hajat hidup orang banyak (Hiariej, 2019).

Untuk mengidentifikasi masalah ini secara lebih nyata, kita dapat melihat beberapa contoh kasus kejahatan negara yang sangat mencederai nilai-nilai Pancasila. Pertama, kasus mega-korupsi Bantuan Sosial (Bansos) penanganan pandemi Covid-19 yang melibatkan oknum pimpinan kementerian. Kasus ini merupakan bentuk pengkhianatan luar biasa terhadap Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Di saat rakyat sedang menghadapi krisis nyawa dan ekonomi, oknum penyelenggara negara justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Kedua, kasus penyalahgunaan wewenang dan perintangan penyidikan (*obstruction of*

justice) oleh oknum petinggi lembaga penegak hukum dalam kasus-kasus pembunuhan ekstra yudisial maupun rekayasa kasus hukum. Aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga supremasi hukum, justru menjadi aktor yang memanipulasi hukum demi melindungi kejahatan kelompoknya.

Fenomena kejahatan negara tersebut menunjukkan adanya krisis integritas dan distorsi yang parah terhadap nilai-nilai Pancasila di dalam sistem pemerintahan. Jika dianalisis, hal ini tidak hanya merupakan masalah hukum semata, melainkan juga masalah patologi birokrasi (Siagian, 1994) dan penyimpangan budaya organisasi (*organizational culture*) (Robbins & Judge, 2019). Lingkungan kerja yang mentolerir budaya suap, rendahnya pengawasan, serta kepemimpinan yang tidak beretika memberikan peluang besar bagi oknum aparat untuk melakukan kejahatan secara terorganisir.

Oleh karena itu, upaya penguatan supremasi hukum yang benar-benar berlandaskan pada ruh Pancasila menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Berangkat dari kegelisahan akademis dan realitas penegakan hukum tersebut, maka penyusun memandang perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui makalah yang berjudul "PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM: MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM YANG BERSUMBER PADA LANDASAN PANCASILA UNTUK MELAWAN KEJAHATAN NEGARA".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, serta adanya contoh-contoh kasus penyimpangan oleh penyelenggara negara, maka rumusan masalah dalam makalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana konsep supremasi hukum dalam perspektif Pancasila seharusnya diterapkan untuk menindak tegas oknum aparat negara?
3. Mengapa kejahatan negara (seperti korupsi bansos dan penyalahgunaan wewenang aparat) masih marak terjadi, dan bagaimana analisisnya dari sudut pandang hukum dan budaya organisasi pemerintahan?
4. Apa upaya dan rekomendasi solusi berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan untuk melawan dan memitigasi terjadinya kejahatan negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara nilai-nilai Pancasila

dengan prinsip supremasi hukum.

3. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis akar permasalahan terjadinya kejahatan negara melalui contoh kasus nyata, baik dari aspek hukum maupun aspek penyimpangan perilaku organisasi.
4. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya konkret dalam menjunjung tinggi supremasi hukum guna memberantas kejahatan negara.

1.4 Manfaat Penulisan

Penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang komprehensif, baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis Penulisan makalah ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur akademik, khususnya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Tata Negara, dan kajian Perilaku Organisasi. Makalah ini diharapkan menjadi referensi tambahan mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai ideologis Pancasila ke dalam pembentukan budaya hukum yang bersih dan berintegritas.
2. Manfaat Praktis
 - Bagi Mahasiswa/Akademisi: Sebagai sarana untuk melatih cara berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam merespons isu-isu kejahatan negara, serta meningkatkan pemahaman betapa pentingnya peran mahasiswa sebagai *agent of change* dalam mengawal supremasi hukum.
 - Bagi Masyarakat: Diharapkan dapat menjadi bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), sehingga masyarakat dapat lebih proaktif dan berani berpartisipasi dalam mengawasi jalannya roda penyelenggaraan negara.
 - Bagi Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum: Sebagai bahan evaluasi, refleksi, dan masukan konstruktif untuk membenahi sistem birokrasi, memperbaiki budaya organisasi yang toksik, serta memperkuat sistem pengawasan internal agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

BAB II

2 PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan memiliki kedudukan yuridis konstitusional yang sangat kuat. Sebagai dasar negara, Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm* atau norma dasar, yang berarti ia menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia (Notonagoro, 1984). Kedudukan ini secara eksplisit diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara.

Makna dari "sumber dari segala sumber hukum" adalah bahwa setiap produk hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah, roh dan substansinya harus mencerminkan kelima sila Pancasila (Asshiddiqie, 2014).

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam konteks pembentukan dan penegakan hukum, sila ini bermakna bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bersumber pada rasionalitas manusia semata, tetapi harus memiliki pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi seorang aparatur negara, sila ini seharusnya menjadi fondasi dari *Spiritual Leadership* (Kepemimpinan Spiritual) dalam teori perilaku organisasi. Seorang pejabat yang menginternalisasi sila pertama tidak akan berani melakukan korupsi atau manipulasi anggaran, bukan karena ia takut pada KPK atau polisi, melainkan karena ia menyadari adanya pengawasan transenden (Ilahi) yang tidak bisa disuap. Hukum positif yang dibuat juga tidak boleh melegalkan praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan moralitas universal.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menempatkan manusia pada derajat yang luhur. Hukum diciptakan untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menindasnya. Dalam ranah penyelenggaraan negara, supremasi hukum harus menolak segala bentuk kekejaman, penyalahgunaan, eksploitasi, dan kebijakan diskriminatif. Dari sudut pandang perilaku organisasi, sila ini menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap bawahan dan menolak praktik kepemimpinan yang toksik (*abusive leadership*). Ketika oknum aparat penegak hukum melakukan rekayasa kasus atau menyiksa tersangka untuk mendapatkan pengakuan, mereka secara langsung telah merobek dan menginjak-injak substansi Sila Kedua, karena menjadikan manusia lain sekadar sebagai objek kekuasaan.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Hukum yang berlandaskan Pancasila harus berfungsi sebagai instrumen integrasi (pemersatu) bangsa, bukan instrumen segregasi (pemecah belah). Kebijakan publik atau undang-undang tidak boleh disusun hanya untuk menguntungkan satu golongan, ras, atau daerah tertentu. Dalam dinamika birokrasi, pelanggaran terhadap sila ini sering terwujud dalam bentuk *egosektoral* (keegoisan antar instansi pemerintah) atau pembentukan "faksi-faksi" politik internal yang saling menjatuhkan demi kekuasaan. Sila ketiga menuntut adanya *Organizational Commitment* (Komitmen Organisasi) yang utuh dari seluruh elemen penyelenggara negara, bahwa tujuan akhir mereka adalah kejayaan Republik Indonesia, bukan kejayaan partai atau kelompok berafiliasinya.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menegaskan bahwa proses pembentukan hukum di Indonesia harus berjalan secara demokratis, partisipatif, dan transparan. Tidak boleh ada undang-undang yang disahkan secara diam-diam (sepihak) pada tengah malam tanpa mendengarkan aspirasi publik. Dalam teori perilaku organisasi, sila ini sangat relevan dengan konsep *Participative Decision Making* (Pengambilan Keputusan Partisipatif). Pemimpin yang berlandaskan sila keempat tidak akan mengambil keputusan strategis secara otoriter. Ia akan membuka ruang musyawarah, mengundang partisipasi dari bawah, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses perdebatan yang sehat dan bijaksana demi kepentingan rakyat banyak.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ini adalah tujuan akhir (muara) dari keempat sila sebelumnya. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara merata. Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah (menghukum rakyat kecil dengan kejam) namun tumpul ke atas (melindungi pengusaha kaya atau pejabat korup). Korupsi bantuan sosial (bansos) atau manipulasi pajak yang dilakukan oleh oknum pejabat adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap Sila Kelima, karena tindakan tersebut secara sistematis merampas hak-hak ekonomi masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Tinjauan Teoritis Teori Hierarki Hukum (Stufenbau des Rechts)
Untuk memahami secara komprehensif mengapa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita perlu membedahnya melalui kacamata filsafat hukum tata negara. Salah satu teori yang paling relevan dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia adalah teori *Stufenbau des Rechts* (Teori Piramida Hukum) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Hans Nawiasky.

Menurut teori ini, sistem hukum di suatu negara tidak tersusun secara sejajar, melainkan berlapis-lapis dan berjenjang membentuk sebuah hierarki (piramida). Norma yang berada di tingkat lebih rendah harus bersumber, berdasar, dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Nawiasky mengklasifikasikan norma-norma tersebut ke dalam empat tingkatan:

1. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara): Ini adalah puncak piramida, norma tertinggi yang tidak dibentuk oleh undang-undang, melainkan ditentukan oleh konsensus pendiri bangsa. Di Indonesia, posisi ini diduduki secara mutlak oleh Pancasila.
2. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara): Norma yang merupakan penjabaran langsung dari norma fundamental. Di Indonesia, ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Ketetapan MPR.
3. Formell Gesetz (Undang-Undang Formal): Peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif (DPR bersama Presiden) untuk mengatur hajat hidup masyarakat secara lebih teknis.
4. Verordnung & Autonome Satzung (Peraturan Pelaksana & Otonom): Peraturan-peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah.

Dalam konteks pencegahan kejahatan negara, pemahaman atas hierarki ini sangatlah krusial. Seringkali, kejahatan negara dilegalkan melalui pembentukan peraturan di tingkat 3 atau 4 (misalnya Peraturan Daerah atau Peraturan Menteri) yang sengaja disusupi pasal-pasal "pesanan" oligarki atau oknum penguasa guna memuluskan proyek koruptif. Jika para aparatur negara dan anggota legislatif benar-benar memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka segala bentuk penyelundupan hukum (*legal smuggling*) pada peraturan di bawahnya tidak akan terjadi. Pancasila berfungsi sebagai *filter* etis dan moral yang memastikan bahwa setiap produk kebijakan bermuara pada keadilan sosial, bukan keuntungan segelintir elit.

Elaborasi Filosofis dan Historis Pancasila sebagai Sumber Hukum Secara historis, penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak lepas dari konsensus para *founding fathers* (bapak pendiri bangsa) yang menyadari kemajemukan Indonesia. Hukum di Indonesia tidak bisa didasarkan pada satu golongan, agama, atau paham tertentu. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai *ideologi jalan tengah* yang mengakomodasi seluruh kepentingan bangsa. Dalam sistem perundang-undangan, kedudukan ini berarti Pancasila adalah batu uji (*test stone*) tertinggi. Jika ada sebuah undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah, namun substansinya melegalkan eksploitasi alam yang merugikan rakyat lokal (bertentangan dengan Keadilan Sosial), maka Mahkamah Konstitusi berhak

dan wajib membatalkan undang-undang tersebut melalui mekanisme *judicial review*.

Lebih jauh, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum formal, tetapi juga sebagai sumber hukum materiil. Artinya, Pancasila harus menjadi ruh atau *spirit* yang mengalir dalam darah setiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) saat merumuskan putusan. Keadilan sejati tidak selalu tertulis secara tersurat dalam pasal-pasal undang-undang yang kaku, melainkan harus digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim yang memutus perkara seorang nenek miskin yang mencuri kayu bakar dengan hukuman penjara bertahun-tahun mungkin benar secara hukum positif, tetapi ia gagal menerapkan hukum secara materiil berdasarkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Inilah mengapa kedudukan Pancasila sangat sentral untuk mencegah hukum menjadi mesin penindas yang buta.

Dengan demikian, jika ada produk hukum atau tindakan aparaturnya negara yang melenceng dari nilai-nilai di atas, maka hal tersebut bukan hanya cacat secara hukum positif, tetapi juga batal demi konstitusi (*unconstitutional*).

2.2 Supremasi Hukum dalam Perspektif Pancasila

Supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah prinsip dasar negara hukum yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi, bukan kekuasaan politik atau arogansi kekuasaan (*machstaat*). Tidak ada satu pun individu, betapapun tingginya jabatan yang diemban (presiden, menteri, maupun aparat kepolisian/militer), yang kebal terhadap hukum.

Dalam perspektif Pancasila, supremasi hukum memiliki karakteristik yang khas. Supremasi hukum di Indonesia tidak semata-mata mengedepankan kepastian hukum secara kaku (*legal positivistic*), melainkan harus seimbang dengan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020). Penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, bermartabat, dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Sila Kedua.

Supremasi hukum Pancasila menuntut aparat penegak hukum untuk tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika supremasi hukum gagal ditegakkan misalnya karena aparat bisa disuap atau hukum bisa diintervensi oleh kekuasaan politik maka saat itulah kejahatan negara merajalela dan kepercayaan (*public trust*) terhadap negara runtuh.

2.3 Kejahatan Negara: Bentuk, Dampak, dan Analisis Komprehensif Studi Kasus

Kejahatan negara (*state crime*) atau yang sering diklasifikasikan sebagai *white-collar crime* (kejahatan kerah putih) adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparaturnya negara, penyelenggara pemerintahan, atau korporasi yang difasilitasi oleh negara (Hiariej, 2019). Kejahatan ini jauh

lebih berbahaya daripada kejahatan konvensional (seperti pencurian atau perampokan biasa) karena dilakukan oleh mereka yang justru memegang amanah kekuasaan, dampaknya masif, dan seringkali dilindungi oleh sistem yang seolah-olah sah.

Untuk memahami betapa destruktifnya kejahatan negara dan bagaimana ia meruntuhkan supremasi hukum Pancasila, kita harus membedah beberapa kasus mega-skandal yang pernah mengguncang Indonesia:

A. Studi Kasus 1: Mega-Korupsi E-KTP (Penyimpangan Sistemik dan Kolusi) Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sejatinya adalah program strategis nasional untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang tertib (Sila ke-3: Persatuan Indonesia, dalam konteks integrasi data nasional). Namun, proyek ini justru menjadi ladang bancakan korupsi struktural yang melibatkan oknum legislatif (DPR), eksekutif (Kementerian), hingga swasta.

- **Kronologi & Dampak:** Anggaran negara yang dialokasikan mencapai Rp 5,9 triliun, namun kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2,3 triliun. Dampaknya sangat masif; jutaan rakyat kesulitan mendapatkan hak identitas dasar mereka, yang merembet pada sulitnya mengakses layanan kesehatan, perbankan, dan pemilu.
- **Analisis Pelanggaran Pancasila:** Kejahatan ini mencederai Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan), di mana wakil rakyat yang seharusnya mengawasi anggaran justru berkolusi mengkhianati rakyat demi *fee* proyek. Ini adalah bukti matinya supremasi hukum di tangan para perancangannya sendiri.

B. Studi Kasus 2: Skandal Asuransi Jiwasraya dan Asabri (Kejahatan Finansial Kerah Putih) Sebagai mahasiswa program studi Manajemen, kasus Jiwasraya dan Asabri adalah contoh kejahatan negara dalam bentuk *financial fraud* yang menunjukkan bobroknya sistem tata kelola perusahaan negara (*Good Corporate Governance*).

- **Kronologi & Dampak:** Oknum direksi BUMN yang seharusnya mengelola dana pensiun dan asuransi masyarakat (termasuk prajurit TNI/Polri) justru melakukan investasi bodong pada saham-saham "gorengan" demi keuntungan pribadi dan kelompok afiliasinya. Kerugian negara akibat kasus Jiwasraya diperkirakan mencapai Rp 16,8 triliun, sedangkan Asabri mencapai Rp 22,7 triliun.
- **Analisis Pelanggaran Pancasila:** Ini adalah bentuk

pelanggaran fatal terhadap Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dana yang ditabung susah payah oleh rakyat pekerja dan aparaturnya pertahanan negara justru dirampok oleh elit birokrasi dan manajer investasi yang tidak memiliki etika bisnis dan tidak bermoral.

C. Studi Kasus 3: Penyalahgunaan Wewenang (Obstruction of Justice) Penegak Hukum Kejahatan negara tidak selalu berbentuk pencurian uang, tetapi juga perusakan sistem keadilan. Kasus rekayasa pembunuhan ekstra-yudisial yang melibatkan petinggi lembaga penegak hukum adalah contoh paling mengerikan. Ketika seorang jenderal bintang dua merekayasa tempat kejadian perkara, menghilangkan barang bukti, dan menekan puluhan anggota di bawahnya untuk berbohong, maka supremasi hukum hancur seketika. Hal ini memicu ketidakpercayaan publik yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa hukum bisa diatur oleh mereka yang memegang senjata dan pangkat.

2.4 Analisis Kejahatan Negara dalam Tinjauan Teori Perilaku Organisasi

Mengapa aparaturnya negara yang sudah memiliki gaji dan fasilitas tinggi masih terjerumus dalam kejahatan negara? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab hanya dengan pendekatan hukum, melainkan harus dibedah melalui kacamata teori Perilaku Organisasi (*Organizational Behavior*).

Dalam kajian perilaku organisasi, terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintah seringkali disebabkan oleh patologi birokrasi dan budaya yang toksik (Siagian, 1994). Berikut adalah analisisnya:

A. Budaya Organisasi (*Organizational Culture*)

Permisif Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain (Robbins & Judge, 2019). Idealnya, institusi negara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya organisasinya. Namun faktanya, banyak instansi terjebak pada budaya yang permisif terhadap penyimpangan kecil (seperti uang pelicin atau gratifikasi). Ketika penyimpangan ini menjadi "kebiasaan" dan dianggap lumrah, ia akan mengkristal menjadi budaya korupsi sistemik. Seorang pegawai baru yang berintegritas sekalipun bisa tertekan untuk ikut korupsi demi diterima oleh kelompoknya (*groupthink*).

B. Peran dan Etika Kepemimpinan (*Leadership & Ethics*)

Pemimpin adalah agen utama pembentuk budaya organisasi. Teori kepemimpinan dalam perilaku organisasi menekankan pentingnya *Ethical Leadership*. Sayangnya, banyak kejahatan negara dipicu oleh krisis keteladanan dari pimpinan (*toxic* atau *abusive leadership*). Ketika pimpinan puncak atau "atasan"

memberikan instruksi untuk melakukan *mark-up* anggaran atau merekayasa kasus, bawahan seringkali tidak memiliki daya untuk menolak (Robbins & Judge, 2019). Legitimasi kejahatan dari atas ini merusak hierarki birokrasi.

C. Penyimpangan Perilaku di Tempat Kerja (*Workplace Deviance*)

Kejahatan negara adalah bentuk paling ekstrem dari perilaku menyimpang di tempat kerja (*workplace deviance*). Hal ini sering didorong oleh rasionalisasi. Pelaku kejahatan negara sering menipu diri sendiri dengan rasionalisasi seperti: "*Semua orang juga melakukannya*", atau "*Saya mengambil ini karena gaji saya kurang*". Tanpa adanya sistem pengawasan internal yang ketat (kontrol organisasi yang lemah), niat buruk individu akan bertemu dengan kesempatan emas.

D. Dinamika Kekuasaan dan Politik dalam Organisasi (Power & Politics)

Dalam perspektif perilaku organisasi, konsep kekuasaan (*power*) merujuk pada kapasitas seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan yang absolut di tangan pejabat negara tanpa adanya sistem *checks and balances* yang setara akan berujung pada penyimpangan, sesuai dengan adagium Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Kejahatan negara sering melibatkan taktik politik organisasi (*organizational politics*) yang kotor, seperti pembentukan koalisi rahasia untuk memenangkan tender, penyebaran rumor untuk menyingkirkan pegawai yang bersih, dan manajemen impresi (*impression management*) untuk terlihat suci di mata publik padahal korup di belakang.

E. Kegagalan Sistem Komunikasi dan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Organisasi pemerintahan yang korup biasanya sengaja menciptakan sistem komunikasi yang tertutup (hierarkis birokratis kaku) agar arus informasi tidak transparan. Konflik kepentingan menjadi hal yang lazim, di mana pejabat publik menggunakan jabatannya untuk menguntungkan perusahaan milik keluarganya. Dalam teori perilaku organisasi, konflik semacam ini menghancurkan komitmen afektif pegawai terhadap institusi. Pegawai yang berada di level operasional akan kehilangan motivasi kerja dan mengalami *burnout* ketika melihat atasan mereka hidup mewah dari hasil manipulasi kebijakan.

F. Teori Motivasi (Motivation Theories) dan Hasrat Kekuasaan

Mengapa pejabat yang sudah mapan secara ekonomi (memiliki gaji besar dan fasilitas mewah) masih saja melakukan korupsi triliunan rupiah? Fenomena ini bisa dijelaskan dengan gamblang melalui *McClelland's Theory of Needs* (Teori Kebutuhan McClelland). Menurut McClelland, motivasi manusia didorong oleh

tiga kebutuhan: *Need for Achievement* (Pencapaian), *Need for Affiliation* (Afiliasi), dan *Need for Power* (Kekuasaan). Oknum penyelenggara negara yang terjerat megakorupsi umumnya memiliki *Need for Power* (nPow) yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan moralitas (Pancasila). Mereka tidak lagi korupsi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dasar (makan atau tempat tinggal), melainkan untuk memelihara kekuasaan politik, mendanai faksi politiknya, dan memamerkan dominasi status sosial. Tanpa adanya internalisasi Sila Pertama dan Kedua, hasrat kekuasaan ini akan bermetamorfosis menjadi keserakahan tanpa batas (*unlimited greed*).

G. Persepsi dan Pengambilan Keputusan Individu (Individual Decision Making)

Teori perilaku organisasi menyatakan bahwa pengambilan keputusan individu sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap realitas. Dalam birokrasi yang korup, terjadi fenomena *Bounded Rationality* (Rasionalitas Terbatas) dan *Self-Serving Bias*. Oknum pelaku kejahatan negara sering kali merasionalisasi tindakan melanggar hukumnya dengan persepsi yang keliru. Misalnya, mereka menganggap bahwa "menerima suap dari pengusaha pemenang tender adalah hal wajar karena tidak merugikan kas negara secara langsung". Kesalahan persepsi kognitif ini menjamur karena lemahnya keteladanan di dalam organisasi. Ketika seorang bawahan melihat atasannya mengambil keputusan yang melanggar hukum tanpa pernah tersentuh sanksi, maka persepsi bawahan tersebut akan terbentuk bahwa "hukum bisa dibeli", yang pada akhirnya meruntuhkan prinsip supremasi hukum secara total.

2.5 Upaya Melawan Kejahatan Negara Berdasarkan Nilai Pancasila

Mengingat kompleksitas kejahatan negara, upaya perlawanannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus holistik berlandaskan Pancasila:

1. Memperkuat Penegakan Hukum Secara Adil dan Tanpa Diskriminasi: Mengedepankan asas *equality before the law*, di mana sanksi hukuman maksimal (termasuk pemiskinan koruptor) harus diterapkan kepada oknum aparat, tanpa adanya kompromi politik. (Sila ke-5).
2. Audit Budaya Organisasi dan Penguatan Integritas Aparatur: Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi tidak hanya pada aspek *skill*, tetapi pembentukan karakter. Menanamkan *core values* berlandaskan Ketuhanan dan Kemanusiaan agar aparaturnya memiliki *self-control* yang kuat.
3. Membangun Sistem Pengawasan Eksternal dan Transparansi: Mendorong sistem *e-government* dan transparansi anggaran agar ruang gelap untuk korupsi tertutup.
4. Optimalisasi Sistem Perlindungan *Whistleblower*: Menciptakan

lingkungan kerja organisasi yang aman bagi pegawai bawahan untuk melaporkan kejahatan atasannya tanpa takut dipecat atau diancam. Ini adalah bentuk penerapan budaya organisasi yang sehat (Robbins & Judge, 2019).

2.6 Inovasi Sistem Pencegahan: Dari Legislatif Kampus hingga Digitalisasi Pelaporan

Untuk melawan kejahatan negara yang sudah menggurita, pendekatan normatif saja tidak cukup. Diperlukan intervensi teknis dan pembentukan karakter sejak dini.

A. Peran Lembaga Perwakilan Tingkat Kampus sebagai Inkubator Integritas

Pencegahan penyimpangan perilaku organisasi harus dimulai sebelum seseorang memasuki birokrasi negara, yakni pada masa pendidikan. Organisasi mahasiswa, khususnya dewan perwakilan mahasiswa, sejatinya merupakan miniatur lembaga negara (legislatif kampus). Keterlibatan aktif dalam mengelola aspirasi, menyusun peraturan organisasi, dan mengawasi eksekutif kampus adalah medium krusial untuk melatih *Ethical Leadership*. Jika dalam ruang lingkup kepanitiaan atau kelembagaan kampus seseorang sudah terbiasa dengan transparansi dana dan menolak praktik nepotisme, maka rantai budaya "ewuh-pakewuh" dan korupsi akan terputus saat figur tersebut kelak memegang amanah di pemerintahan. Karakter anti-kejahatan negara dipupuk melalui kebiasaan-kebiasaan kecil dalam berorganisasi secara sehat berlandaskan Pancasila.

B. Implementasi Sistem Pelaporan Berbasis Web (Digital Whistleblowing System)

Dalam era teknologi informasi, mitigasi penyimpangan perilaku organisasi (*workplace deviance*) dapat ditekan secara signifikan melalui transformasi digital. Instansi pemerintah wajib membangun infrastruktur *Whistleblowing System* yang anonim dan terenkripsi. Pembuatan sistem pelaporan keluhan atau aspirasi berbasis *web* yang terintegrasi (misalnya menggunakan *framework* modern yang cepat dan aman) memungkinkan pelaporan secara seketika (*real-time*). Sistem pelaporan digital ini menghilangkan interaksi tatap muka yang seringkali menjadi momen intimidasi oleh atasan korup terhadap bawahannya. Dengan alur pelaporan yang otomatis tercatat di basis data pusat dan dipantau oleh badan independen, oknum penyelenggara negara akan kehilangan ruang untuk memanipulasi laporan atau menyembunyikan kejahatannya. Pendekatan *engineering* (rekayasa perangkat lunak) yang dipadukan dengan kebijakan hukum terbukti secara teoritis maupun praktis mampu memaksa organisasi untuk menjadi lebih transparan, akuntabel, dan patuh pada supremasi hukum.

C. Rekayasa Infrastruktur Digital Birokrasi (E-Governance & Web Reporting)

Sejalan dengan perkembangan zaman, penanaman nilai Pancasila harus diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan yang modern. Pendekatan manajemen organisasi kontemporer

mengharuskan negara untuk membangun ekosistem *Digital Whistleblowing System* yang terintegrasi secara nasional. Sebagai contoh implementasi, pemerintah di berbagai tingkatan institusi harus mulai mengadopsi sistem pelaporan berbasis *web* yang canggih (menggunakan kerangka kerja/ *framework* modern seperti Laravel atau MVC arsitektur lainnya) yang memungkinkan pelaporan aduan masyarakat diproses secara *real-time*, aman, dan terenkripsi. Transformasi dari birokrasi kertas (manual) menuju sistem *database* digital bertujuan untuk mengeliminasi titik-titik interaksi langsung yang rawan pungutan liar. Melalui sistem portal informasi pelaporan yang sistematis—di mana setiap tahap penyelesaian kasus dapat dilacak secara transparan (*tracking system*) oleh publik—kejahatan negara berupa manipulasi dokumen dan penundaan layanan (*bottlenecking*) dapat diberantas hingga ke akarnya. Hal ini adalah wujud nyata dari keadilan sosial (Sila ke-5) di bidang pelayanan publik.

D. Revitalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai Laboratorium Etika

Pemberantasan kejahatan negara adalah proyek jangka panjang yang harus menyasar pada pendidikan karakter generasi penerus birokrasi. Dalam konteks perilaku keorganisasian tingkat perguruan tinggi, keberadaan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) memegang peranan yang sangat fundamental. DPM bukanlah sekadar pelengkap administratif kampus, melainkan "laboratorium etika" dan miniatur legislatif negara. Dalam menjalankan fungsinya, para aktivis DPM dilatih secara langsung untuk menyusun undang-undang mahasiswa (Keluarga Mahasiswa), mengaudit keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan merumuskan *broadcast* komunikasi kebijakan kepada seluruh konstituen mahasiswa. Melalui dinamika koordinasi acara, penjadwalan sidang, hingga perancangan dokumentasi publik, mahasiswa ditempa untuk memahami esensi *checks and balances* (saling uji dan seimbang). Pembiasaan diri terhadap praktik tata kelola organisasi yang transparan, penyusunan formulir aspirasi (*Google Forms*) yang objektif, dan keberanian untuk menegur eksekutif kampus yang menyimpang, merupakan manifestasi Sila Keempat. Jika karakter *good governance* ini telah tertanam kuat di level organisasi kampus, maka para lulusan ini akan memiliki "imunitas moral" yang kuat ketika kelak mereka terjun menjadi birokrat, anggota DPR, maupun aparat penegak hukum yang sesungguhnya.

BAB III

3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah *Staatsfundamentalnorm* yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukannya mengharuskan seluruh produk hukum dan perilaku penyelenggara negara untuk selaras dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Supremasi hukum yang berlandaskan Pancasila merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan negara yang berkeadilan, namun realitasnya masih sering tercederai oleh fenomena kejahatan negara.

Kejahatan negara, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan juga cerminan dari patologi birokrasi dan penyimpangan budaya organisasi di lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, melawan kejahatan negara menuntut perbaikan sistemik pada penegakan hukum yang tegas, transparan, serta penguatan etika perilaku organisasi yang berintegritas sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

3.2 Rekomendasi

Untuk menjawab tantangan dalam memberantas kejahatan negara dan mewujudkan supremasi hukum yang ideal, berikut adalah rekomendasi solusi beserta kendala yang mungkin dihadapi:

1. Solusi Berbasis Sistem dan Budaya:

- Pemerintah perlu melakukan audit budaya organisasi secara berkala di seluruh instansi pemerintah untuk mendeteksi *workplace deviance* (penyimpangan perilaku) sejak dini.
- Memperkuat sistem *whistleblowing* yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan hukum bagi pelapor tindak kejahatan negara, sehingga tercipta budaya organisasi yang transparan dan akuntabel.
- Mewajibkan kembali pendidikan Pancasila yang substantif dan bukan seremonial bagi aparatur negara, guna menanamkan *Ethical Leadership* sebagai standar dalam memimpin organisasi.

2. Kendala dan Hambatan:

- **Resistensi Struktural:** Implementasi solusi ini akan menghadapi hambatan besar berupa perlawanan balik (*corruptors fight back*) dari oknum-oknum berkuasa yang merasa kenyamanan sistem koruptifnya terancam.
- **Budaya "Ewuh Pakewuh":** Kendala psikologis dan kultural di Indonesia, di mana rasa sungkan atau takut kepada atasan sering menghambat bawahan untuk melaporkan tindak kejahatan yang

terjadi di dalam organisasi birokrasi.

- **Lemahnya Pengawasan Internal:** Seringkali sistem pengawasan di internal instansi negara masih bersifat formalitas, sehingga sulit menembus benteng proteksi yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu dalam sistem birokrasi yang tertutup.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat (*political will*) dari pimpinan tertinggi negara serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk terus mengawal penegakan hukum agar tetap berada di jalur Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Akademik

- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O. S. (2019). "Korupsi sebagai Kejahatan Negara: Analisis Hukum dan Budaya Organisasi Pemerintahan". *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 205-220.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Yudi. (2020). "Pancasila Sebagai Nilai Etik dalam Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 45-67.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). New York: Pearson Education.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2020). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR RI.
- Siagian, Sondang P. (1994). *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.